Quum illud plurimi — de utensilibus sacris cardinalium et episcoporum

PII IX PONTIFICIS MAXIMI ACTA · 1847-06-01 · Latin

AD PERPETVAM RE] MEMORIAM

Qua illud plurimi referat, ut in Apostolicis con- eessionibus nullus detur dubitationi locus, quae animos torqueat ac controversias excitet, idcirco si quam existere ambiguitatem noverimus, ad eam avertendam curas Nostras libenter intendimus. Jam vero praeter Indultum testandi de propriis bonis, quod Venerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus Sancta haec Sedes tribuere solet per Ápostolicas Literas in forma Brevis incipientis — De benignitate Sedis Apo- stolicae — iisdem per alias similes Literas in forma Brevis, quarum initium — Cum fel. rec. Urbanus VIII — facultas conceditur disponendi de sacris utensilibus favore alicujus Ecclesiae seu Cappellae vel Loci Pii, non obstante Constitutione Urbani VIII — Aequum est — edita die 24 Julii anno 1642, qua sacra Car- dinalium utensilia Pontificio Sacrario attribuuntur. Verum quum in memorato postremo Brevi, etiam quando agitur de Cardinalibus, Archiepiscopis, Epi- scopis et Abbatibus ex quodam invecto usu addi con- sueverit clausula « quoad Ecclesias Cathedrales, Metro- » politanas, aut. Patriarchales, quibus praefueris, seu » quas alias ez concessione vel dispensatione Apostolica

» in Litulum, administrationem, seu Commendam obi- » nueris, dispositione Constitutionis fel. rec. Pii PP. V » anno 1561 tertio Kalendas Septambris a amneo secundo) saepe saepius dubía' exoría sint circa interpretatio- nem et vim hujusmodi reservationis, eo vel magis quod in superius memorato Brevi « De beugnitate Sedis Apostolicae.» praefatae, S. Pii V. Constitutioni in ea parte, quae sacra utensilia respicit, aperte de rogetur. Si namque Romani Pontifices Cardinalibus quoque Archiepiscopis, Episcopis et Abbatibus pr- vilegium dispouendi de sacris ütensilibus concedere sQlent, illud Suistrameum et illusorium foret, quate Bas. adjecta clausula eam vim haberet, quam verbi praeseferunt. kis quoque accedebat quod: honnulli i- eroqrüga .Canonuin. Igterpretes deeeant , Cardipales uipete qui ;in, meraerata S. Pii V Constitutione spe- ciatim' nogbibsdl món éint, ea.lege minime teneri, ets alii contrarieni sententiam tueantur. Quae cum M essent, Vén. Frater Noster. Pétrus Cardinalis O«tioi pune.Episeopua Albanensis, qui tunc. ternporis Epi- scopdlém Koceltsigm. Aesimam negebat, enixe posu lavit a. fel. ree. Gregorio XVI. Praedeeessore Nosiro ut rem €ekte. definiret' atque expresse declararet, at Cardinales Episcopi seu Abbátes. IVullius. in. Aposto- licis memoratis Literis S. Pii V Praedecessorie Ve Stri eoníprebemdentur, ac statueret, quaenam. sacra ornieuerita et supellectiles, et, u$easilia S. R. E. Car dinájiush. ad Satsarium Pontificium ex memorsia Gonstitutiane Urbani Vlll, et. quaenam Patriarchz- rum, Archiepiscoporum, Episcoporum et Abbetum Nullius sive Cardinaliua dignitate fulgeant, sive ila care2n4, ad Ecclesias Cathedrales ex superius esiti

Sancti Pii V Constitutione. revera spectent, et quomodo facienda sit divisio sacrarum supellectilium et utensilium , quando Episcopus sive successive sive simultanee plures Ecclesias gubernaverit. Nos igitur, qui in memorati Decessoris Nostri bo: me: Grego- rii XVI locum , licet immerentes , suffecti sumus , ad praecidendas omnes hac super re dubitationis ac controversiae causas, de consilio VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalium negociis et consultationibus Episcoporum et Regularium praepositorum , haee quae sequuntur auctoritate Nostra Apostoliea de-. cernimus et mandamus. 1^. Cardinales Episcopos te- neri quoad sacra utensilia lege lata in Constitutione S. Pii V incipiente — Romani Pontificis, — exceptis tamen Cardinalibus Episcopis Suburbicariis, necnon exceptis pariter Cardinalibus Abbatibus /Vullius, qui in Romana Curia morantur, quorum. sacra utensilia, attenta citata Constitutione — Aequum est — Ur-. bani Vlll Praedecessoris. Nostri, ad Pontificium Sacra- rium spectabunt. 2". Firmis remanentibus clausulis derogatoriis. Constitutioni S. Pii V cujus initium, — Romani .Poniifieis Providentia, — in Literis. in forma. Brevis incipientibus — De. benignitate Sedis Apostoli: cae — apponi solitis, in altero Brevi quod. incipit. — Cum fel. rec. Urbanns VIII — .auferatar clausula, qua salva edieitum eadem Piana Constitutio, ejusque leco substituamtur ea, quae sequuntur « (Quod si Ec- » clesiis Abbatialibus, GCothedralibus, Metrepolitasmss,. » Patriarchalibus praefueris, seu quas alias ez: conces-: » sione et dispensatione Apesiolica tn titulum, admini. » strationem , seu commendam. obttnueris, Te vehe- » menter hortamur, prout jam Benedictus XIV Prae-

» decessor Noster in sua Constitutione incipiente — » INTER ARDUAS — Cardinales hortabatur, ut. in » praedictis rebus disponendis eas Ecclesias prae ocu- » lis habeas, ceterisque praeferas.» Quae vero hoc in articulo praescripsimus ea ad singulos Cardinales extendimus, qui ante praesentium Literarum publicationem enunciatam testandi ac disponendi facultatem obtinuerunt, perinde ac si in respectivis Indultis expressa essent. J'. Sacra utensilia quae vigore Constitutionis S. Pii V incipientis — Homani Pon- lificis — Ecclesiis Cathedralibus debentur, haec esse edicimus: Mitras scilicet, Planetas, Pluvialia, Tuni- cellas, Dalmaticas, Sandalia, Chirothecas, Albas cum cingulis,

lineos Ámictus et his similia; item Missalia, Gradualia, Libros cantus firmi et musicae, Libros pontificales, alterum cui titulus Canon Missae; item Calices, Patenas, Pixides, Ostensoria, Thuribula, Vas aquae benedictae cum Aspersorio, Pelvim cum Ur- ceo, Vasa sacrorum Oleorum et urceolos una cum pelvibus et tintinnabulo, Palmatorias, Icones pacis, Cruces Archiepiscopales, Candelabra cum Cruce pro Altaris usu, Baculum Pastoralem, Faldistorium, alias- que res sacras sive paramenta, sive ornamenta, sive vasa, si quae sunt etiam ex eorum natura usui pro- fano congrua; dummodo non per accidens, sed per- manenter divino cultui, sacrisque functionibus fue- rint destinata; exceptis Ánnulis et Crucibus pectora- libus etiam cum sacris Reliquiis, et iis omnibus utensilibus cujusvis generis, quae legitime probentur ab Episcopis defunctis comparata fuisse bonis ad Ecclesiam non pertinentibus, neque constet Ecclesiae fuisse donata. Volumus propterea teneri ac debere

Episcopos conficeré in forma authentica Inventarium sacrorum utensilium, in quo pro rei veritate expri- mant quando acquisita fuerint et speciali nota de- scribant, quae ex Ecclesiae reditibus ac proventibus sibi compararunt, ne alias praesumi debeat ea omnia reditibus Ecclesiae comparata fuisse. Quod vero per- tinet ad utensilia sacra S. R. E. Cardinalium ad Sa- crarium Sacelli Summi Pontifieis spectantia, nullam haberi volumus rationem qualitatis et naturae re— dituum, quibus comparata fuerint, et praeter ea quae in Constitutione Urbani VIIl incipiente « Aequum est v: in specie enumerata sunt, alia verbis generalibus tantum expressa intelligi volumus, Sandalia, Chiro- thecas, Lineos Amictus, Álbas cum cingulis, item Pixides, Ostensoria, Vas aquae benedictae cum asper- sorio, Vasa sacrorum Oleorum, et urceolos eum pel- vibus ae tintinnabulo, tandem Baculum Pastoralem, Faldistorium, Palmatorias, Icones pacis, Thuribu- lum et his similia, exceptis Ánnulis et Crucibus pe- etoralibus , etiam cum sacris Reliquiis. 4^. Quando Episeopus duas vel plures Ecclesias successive re- xerit, sacra utensilia dividi volumus proportionaliter inter Ecclesias Cathedrales, habita ratione fructuum ac temporis, juxta Constitutionem S. Pii V ineipien- tem « Romani Pontificis.» 5". Ubi vero aliquis Epi- scopus simul praefuerit duabus vel pluribus Ecclesiis. unitis vel in perpetuam administrationem concessis, quae habeant Capitulum et Cathedralem Ecclesiam propriam ac distinctam, sacrorum -utensilium divi- sionem faciendam esse edicimus aequis partibus sin- gulis Ecclesiis, Cathedralibus, quatenus earumdem Ecclesiarum unitarum, seu in perpetuam administra-

tionem concessarum reditus non sint divisi, sed unam Episcopalem Mensam perpetuo constituant; si vero reditus divisi fuerint ac separati, divisionem fieri vo- lumus singulis Ecclesiis. Cathedralibus proportionali- ter ratione fructuum. 6". Quod si constet, Episco- pum, qui per translationem duabus Ecclesiis suc- cessive praefuerit, comparasse sibi omnia sacra uten- silia reditibus tantum unius Ecclesiae, nulli divisioni locum erit, sed eadem sacra utensilia ad Ecclesiam Cathedralem tantum 'spectabunt illius Dioecesis, ex cujus Episcopalis Mensae proventibus fuerint acqui- sita. Haec volumus et mandamus, decernentes has literas firmas, validas.atque efficaces esse et fore, suosque plenarios. et integros effectus sortiri ac ob- tiere, eisque ad quos spectant seu spectabunt, ple- nissime suffragari ; sicque in praemissis per quos- cumque Judices ordinarios et extraordinarios judi- cari ac definiri debere, irritumque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scien- ter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstan- tibus, si opus fuerit, Nostra et Cancellariae Aposto- licae regula, de jure quaesito non tollendo, aliisque Apostolicis atque in universalibus provincialibusque et synodalibus Conciliis editis generalibus, vel spe- eialibus Constitutionibus et Ordinationibus ceterisque etian speeiali et individua mentione ac derogatione dignis in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 1 Junii MDCCCXLVII. Pon- tificatus Nostri Anno Prirna.

mE A. CARD. LAMBRVSCHINI

A BREVIBVS APOSTOLICIS.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, volume I. Rome: Ex Typographia Bonarum Artium, habita facultate, 1854. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the act as printed in Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima; edition genre labels, synopses, page numbers, gathering signatures and scan watermarks are omitted. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.